

MEJORAS A RAÍZ DEL DEBATE

1. Aclarar la Identidad del Promotor y el Marco Legal. En el debate os preguntaron si erais una empresa o el gobierno.

- **Mejora a incluir:** En el apartado de *Actores y perspectiva elegida*, hay que explicitar que ReJust es un proyecto impulsado directamente por la Administración Pública (el Gobierno). Esto justifica que, para el horizonte de 2030, el Estado haya promovido las reformas legales necesarias para permitir su uso.
- **Justificación de utilidad:** En el apartado de *Propuesta y alcance*, debemos reforzar que el sistema no busca "sugerir la pena", sino que su utilidad real es la centralización de la información. El sistema facilita la consulta de pruebas y fuentes jurídicas, y señala contradicciones para elaborar borradores. Se debe hacer hincapié en que la herramienta informa, pero no influencia, ya que mantiene la decisión final en manos de la autoridad competente.

2. Profundizar en la Gestión de Vídeo y el Dataset (El punto más criticado) El debate evidenció que el tratamiento de las grabaciones de las cárceles (retención de 30 días, privacidad, creación del dataset) es un punto débil que requiere mayor desarrollo.

- **Mejora a incluir:** En *Riesgos éticos y regulatorios (Privacidad y videovigilancia)*, actualmente el documento indica que los datos reales de cada caso no alimentarán automáticamente el entrenamiento. Dado que los datos reales de los internos no pueden usarse libremente por cuestiones de privacidad y vulnerabilidad, el entrenamiento inicial **y el funcionamiento operativo** del modelo de visión artificial de ReJust-Seguimiento se realizará mediante un enfoque híbrido de "Privacidad desde el Diseño", basado en tres pilares:
 - a. **Datos Sintéticos y Simulación:** El dataset base se construirá utilizando motores gráficos (gemelos digitales de entornos penitenciarios) y grabaciones con actores profesionales en instalaciones controladas. Esto permitirá generar miles de horas de vídeo simulando tanto conductas negativas (agresiones, caídas) como positivas (colaboración, limpieza, rutinas) sin exponer a ningún interno real.
 - b. **Abstracción Biométrica (Pose Estimation):** El modelo no se entrenará **ni operará** para analizar los píxeles de los rostros o cuerpos reales, sino que utilizará algoritmos de estimación de pose (esqueletos digitales o *keypoints*). La IA aprenderá a clasificar acciones analizando **exclusivamente gestos y movimientos, ignorando por completo los rasgos faciales o la identidad visual**. Esto garantiza el anonimato absoluto de las personas que aparecen en la imagen por parte del algoritmo.
 - c. **Difuminado Irreversible (Blurring perimetral):** Si en fases avanzadas de validación fuese estrictamente necesario utilizar metraje histórico real (previo consentimiento y autorización judicial), este pasaría por un filtro automatizado *offline* que difuminaría rostros y siluetas de forma irreversible antes de ingresar al servidor de entrenamiento.

- **Gestión de la retención:** Para cumplir estrictamente con la ley de borrado, el sistema extraerá los "acontecimientos observables" enlazados al fragmento original, pero, pasados los 30 días legales, el vídeo en bruto se eliminará por completo. No obstante, se conservará de forma indefinida el registro de texto o metadato de la acción clasificada (ej. "Participación en reyerta" o "Asistencia a taller"). Esto permite mantener un historial longitudinal del comportamiento del recluso para evaluaciones futuras (meses o años después) sin vulnerar la normativa de videovigilancia.
- **Enfoque positivo:** En ReJust-Seguimiento, es vital añadir explícitamente que las cámaras no solo buscan infracciones, sino que detectan conductas positivas para apoyar decisiones como permisos, libertad condicional o beneficios penitenciarios, sirviendo así como herramienta de defensa para el interno inocente.

3. Justificar la exclusión del Tribunal del Jurado (Juez vs. Jurado) En el debate preguntaron por qué un juez puede usarlo y un jurado no, y argumentamos que se debe a la formación profesional del juez.

- **Mejora a incluir:** En *Propuesta y alcance*, está establecido que ReJust excluye los procedimientos ante el Tribunal del Jurado. Hay que justificar esta exclusión explícitamente enlazándola con el apartado de *Supervisión humana*: un juez profesional cuenta con la formación necesaria para revisar la propuesta, separar los hechos de las valoraciones algorítmicas y evitar la aceptación automática. Un jurado popular carece de esta formación técnica, lo que elevaría inaceptablemente el riesgo de sesgo de automatización o influencia indebida.

4. Reforzar el manejo de pruebas "a favor y en contra" En el debate tuvisteis que defender qué pasaba con los datos omitidos.

- **Mejora a incluir:** En el apartado de *Transparencia y explicabilidad*, ya mencionamos que se mostrarán las evidencias favorables y contrarias. Sin embargo, debemos elevar esto a la categoría de requisito indispensable en el apartado de *Evaluación y condiciones de uso*: el éxito del sistema se medirá, entre otras cosas, por su capacidad demostrable de realizar una recuperación exhaustiva de pruebas, incluyendo obligatoriamente las contrarias al argumento principal. Esto asegura que el juez recibe un borrador neutral con ambas perspectivas para sintetizar su decisión final.

5. Falsa influencia al juez (Principio de Neutralidad Probatoria)

En el debate se cuestionó la posible influencia del sistema de IA en las resoluciones, vulnerando la estricta independencia judicial.

- **Mejora a incluir:** En el apartado de *Propuesta y alcance* (o *Funcionamiento*), incorporar explícitamente el "Principio de Neutralidad Probatoria" ("Informar, no influenciar"). A nivel de arquitectura, el sistema tiene bloqueada la capacidad de sugerir penas, emitir fallos de culpabilidad o recomendar condenas/absoluciones. Su función es estrictamente de asistencia documental: actúa como un motor de centralización que recupera información, señala contradicciones y estructura borradores.
- **Justificación de utilidad:** Para asegurar que la herramienta informa pero no inflencia, el sistema está obligado desde su diseño a presentar siempre, y con idéntica jerarquía

visual, tanto las evidencias a favor como en contra de cualquier argumento. Al tratarse de una iniciativa impulsada directamente por el Gobierno para el horizonte de 2030, el marco legal avalará este uso puramente informativo, garantizando que el proceso de deliberación, la valoración subjetiva de las pruebas y la resolución final emanen de forma exclusiva, reflexiva e inalterada de la autoridad judicial competente.